



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

19 במרץ 2024

1731

ט' באדר ב' התשפ"ד

עמוד

הצעת חוק בליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון מס' 4 והוראת שעה – חרבות ברזל)

(תיקון), התשפ"ד-2024 730

הצעת חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון מס' 4 והוראת שעה – חרבות ברזל) (תיקון), התשפ"ד–2024

תיקון סעיף 2

1. בחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון מס' 4 והוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד–2024,¹ בסעיף 2 –

(1) ברישה, במקום "בתקופה של ארבעה חודשים מיום תחילתו של חוק זה" יבוא "בתקופה שעד יום כ"ה בתמוז התשפ"ד (31 ביולי 2024)";

דבריו הסבר

נקבעו לנוכח הצורך בהארכת המועדים הקבועים בחוק מעבר לאלה המנויים בו, הן לגבי המועדים הנוגעים להחלטות בעניין צווי הכליאה לפי החוק והן לגבי הסמכות למנוע פגישת כלוא עם עורך דין. לאחר התקנת התקנות (והתיקונים להן), הממשלה חזרה על ההכרזה על שינויים בהוראות החוק בהתאם לסמכותה מכוח סעיף 10א לחוק, והכרזתה אושרו על ידי ועדת החוץ והביטחון של הכנסת.

על רקע מועד פקיעתן של תקנות שעת החירום בחלוקף שלושה חודשים מהתקנתן ומספר העצורים הרב שנתפסו במהלך התמרון הקרקעי של כוחות צה"ל ברצועת עזה, ביום ו' בטבת התשפ"ד (18 בדצמבר 2023) פורסם תיקון לחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, התשס"ב–2002 – חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון מס' 4 והוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד–2023 (להלן – תיקון החוק). כחלק מתיקון החוק נקבעה הוראת שעה, החלה לתקופה של ארבעה חודשים מיום תחילתה, שקבעה שינויים זמניים בסעיף 10א(א), שיחולו בעקבות ההכרזה על שינויים בתחולת החוק לפי סעיף 10א (להלן – הוראת השעה). שינויים אלה כוללים שינויים שנקבעו בתקנות, וכן הארכה של חלק מהמועדים בהתאם לנסיבות העדכניות.

לאחר פרסום תיקון החוק, שכלל גם את הסמכת ועדת השרים להכריז על שינויים בהוראות החוק מכוח סעיף 10א לחוק (בסעיף 10א(א1) שהוצע בה), בוצעה הכרזה נוספת על ידי ועדת השרים ביום כ"ח בטבת התשפ"ד (9 בינואר 2024). הכרזה זו אושרה על ידי ועדת החוץ והביטחון של הכנסת ביום כ"ט בטבת התשפ"ד (10 בינואר 2024), והיא עומדת בתוקף עד ליום א' בניסן התשפ"ד (9 באפריל 2024).

תוקף הוראת השעה עתיד להסתיים ביום י' בניסן התשפ"ד (18 באפריל 2024).

מאז חקיקתה של הוראת השעה, מספר העצורים מכוח החוק עלה באופן משמעותי, על רקע ההתפתחויות בלחימה והמשך התמרון הקרקעי של כוחות צה"ל ברצועת עזה. הימשכות מצב הלחימה והמספר חסר התקדים של כלואים שנעצרו מכוח החוק, מחייבים את הארכת הוראת השעה בכשלושה חודשים ומחצה.

סעיף 10(ו) חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, התשס"ב–2002 (להלן – החוק), מסדיר בין השאר את הסמכויות החוקיות להחזקה במשמורת של לוחם בלתי חוקי (להלן – לב"ח), וקובע את בעלי התפקידים המוסמכים לכך ואת תקופות הכליאה טרם הבאת לב"ח לביקורת שיפוטית בבית משפט. החוק כולל הוראות שונות אשר חלות על כליאת לב"חים בעת שגרה, וכן הוראות מיוחדות אשר חלות במצבי לחימה.

ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) פתחו ארגוני הטרור ברצועת עזה במתקפת פתע רצחנית נגד אזרחיה של מדינת ישראל. עקב מתקפה זו, ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי (להלן – ועדת השרים) החליטה כי נדרש לנקוט פעולות צבאיות משמעותיות שעלולות להביא, ברמת הסתברות קרובה לוודאי, למלחמה. הודעה על החלטת ועדת השרים נמסרה לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת ביום כ"ג בתשרי התשפ"ד (8 באוקטובר 2023).

במהלך המתקפה נתפסו בשטחה של מדינת ישראל מאות מחבלים שיש יסוד סביר להניח שהם עונים להגדרת לב"ח בחוק, אשר השתתפו בפעולות איבה כנגד מדינת ישראל או נמנו עם כוח שמבצע פעולות איבה כאמור. מחבלים אלה מסכנים את ביטחונה של המדינה, ולפיכך נדרשה כליאתם באופן מיידי.

לפי סעיף 10א(א) לחוק, נתונה לממשלה הסמכות להכריז כי המלחמה או הפעולה הצבאית מצריכה תחולה של הוראות הפסקאות הכלולות באותו סעיף. בהתאם לכך, ביום כ"ח בתשרי התשפ"ד (10 באוקטובר 2023), הכריזה הממשלה על שינויים בהוראות החוק בהתאם לסמכותה מכוח סעיף 10א לחוק. הכרזה זו אושרה על ידי ועדת החוץ והביטחון של הכנסת ביום כ"ה בתשרי התשפ"ד (12 באוקטובר 2023).

לנוכח המספר החריג של האנשים שנכלאו במסגרת המלחמה, הממשלה התקינה את תקנות שעת חירום (מועדים לטיפול בלוחמים בלתי חוקיים בעת מלחמה או פעולות צבאיות), התשפ"ד–2023 (להלן – התקנות), שכן הוראות החוק הקיימות לא אפשרו לתת פתרון הולם לכמות הלב"חים הכלואים. התקנות, שתוקנן שוב בהמשך,

¹ ס"ח התשפ"ד, עמ' 302.

- (2) בפסקה (4), בפסקה (5) של סעיף 10א(א) לחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, התשס"ב – 2002² המובאת בה, במקום פסקת משנה (ג) יבוא:
- "(ג) בסעיף קטן (2א), במקום "21 ימים" יקראו "90 ימים".

תחילה

2. תחילתו של חוק זה ביום י"א בניסן התשפ"ד (19 באפריל 2024).

ד ב ר י ה ס ב ר

כי ניתן בעת הזו לקצר את משכי הזמן המרביים שבמהלכם ניתן למנוע מפגש של כלוא עם עורך דין.

על כן, מוצע לתקן את סעיף 2(4) לתיקון החוק ולהחליף את פסקה (5)(ג) של סעיף 10א(א) לחוק המובאת בו, ולקבוע כי שופט בית המשפט המחוזי יהיה רשאי להאריך את מניעת המפגש של כלוא עם עורך דין עד לתקופה מרבית של 90 ימים סך הכול החל מיום הכליאה, חלף 180 הימים הקבועים בהוראת השעה כעת. הקביעה כי שופט רשאי להאריך את מניעת המפגש ב־45 ימים בכל פעם הושמטה על רקע ההפחתה במשך התקופה המרבית האפשרית לפי התיקון המוצע.

סעיף 2 כאמור, תוקף הוראת השעה עתיד להסתיים ביום י' בניסן התשפ"ד (18 באפריל 2024). ההחלטות בנוגע למניעת מפגש עם עורך דין התקבלו בהתאם להוראותיה ולפי הצרכים הביטחוניים. מוצע כי התיקונים המפורטים לעיל ייכנסו לתוקף ביום י"א בניסן התשפ"ד (19 באפריל 2024), כדי למנוע את פגיעתן המיידית של החלטות שהתקבלו בהתאם לדין הקיים, שעל פיו משך הזמן המרבי עד לפגישה עם עורך דין הוא 180 ימים, ולאפשר זמן היערכות לשינויים המנויים בהוראת השעה.

על רקע האמור, מוצע לתקן את הרישה של סעיף 2 לתיקון החוק, ולהאריך את הוראת השעה בכשלושה חודשים ומחצה, כך שתעמוד בתוקף עד ליום כ"ה בתמוז התשפ"ד (31 ביולי 2024).

סעיף 2(1) בהתאם להוראת השעה ולהכרזה מכוח סעיף 10א לחוק, משך הוראת הכליאה הזמנית עד להוצאת צו כליאה קבוע עומד כיום על 45 ימים; יש לקיים ביקורת שיפוטית על צו כליאה קבוע בתוך 75 ימים מיום הכליאה; והתקופה האפשרית למניעת המפגש עם עורך דין עומדת על 30 ימים מיום הכליאה, ואולם הממונה רשאי מכוח החוק להאריך משך זה עד 75 ימים מיום הכליאה, ובסמכות שופט בית המשפט המחוזי להאריך משך זה עד 180 ימים מיום הכליאה, בהארכות שמשכן עד 45 ימים בכל פעם.

הוראות הוראת השעה והצורך במשכי הזמן שנקבעו בה נבחנים באופן קבוע, בהתאם למצב הלחימה ולנסיבות המשתנות. חקירות הלב"חים הן חקירות מורכבות, אשר עולה מהן מידע חיוני לביטחון המדינה ולצורך מניעת סיכון לחיי אדם. בהתאם, וכדי לממש את מטרות החקירה והחוק על הצד הטוב ביותר, נדרשת האפשרות למנוע את מפגשו של כלוא עם עורך דין, בהתאם לסמכויות הקיימות בחוק. עם זאת, מבחינה עדכנית של גורמי הביטחון, עלה

² ס"ח התשס"ב, עמ' 192.

